



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. GUNTUR CHALIK PARINDURI**;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Flamboyan VI No.232 Desa/Kel. Nusa Harapan
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 60/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 6 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Guntur Chalik Parinduri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 339 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Guntur Chalik Parinduri dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna perak tanpa plat demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari sepeda motor Yamaha N-Max warna perak dengan No.Pol BK 4951 WAQ dengan demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913 Dikembalikan kepada saksi JAKA ANDIANSYAH
 - 1 (satu) buah dompet merek Eiger berwarna biru yang berisikan uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
 - KTP an.Nur Hadi Irawan
 - SIM A an.Nur Hadi Irawan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM C an.Nur Hadi Irawan
- Kartu ATM BNI an. Nur Hadi Irawan
- Kartu ATM BRI dengan No. Kartu 6013018012266254
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang sudah robek
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah singlet warna putih yang sudah robek
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Sunarmo

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M.Guntur Chalik Parinduri, pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Rindung Gang Karsim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menchat korban Nur Hadi Irawan dengan menggunakan HP miliknya dengan mengatas namakan Anak AVIAT SUSANTI (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan mengatakan " Bang ayo malam Minggu soalnya kemarin tidak jadi bang, lantas di jawab korban" Ya uda abang usahakan pulang nanti ya dek dari Medan ", lantas terdakwa mengatakan dengan mengatassnamakan Anak AVIAT SUSANTI, janji ya bang, lantas jawab korban" Ya dek ",

Bahwa sekira pukul 19.30 wib, korban Nur Hadi Irawan menchat HP milik terdakwa dan mengatakan" abang baru sampai di Siantar Dek, abang mandi dulu baru ketempat adek, lantas terdakwa membalas" Ok bang ". Kemudian korban Nur Hadi Irawan meminjam satu unit sepeda motor milik saksi Jaka Andiansyah (saudara sepupu dari korban) yaitu Yamaha merek NMAX warna silver No.Pol BK 4951 AQ dan sekira pukul 22.00 Wib, korban menchat " dimana dek, kok lama kali, nanti tidak jadi lagi, lalu terdakwa membalas" jadi bang, datanglah bang, dan sekira pukul 23.00 Wib, korban sampai di rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar, setelah korban sampai di rumah sakit Horas Insani maka terdakwa menyuruh Anak AVIAT SUSANTI, untuk menghampiri korban dan sebelum Anak AVIAT SUSANTI menghampiri koban saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak AVIAT SUSANTI agar menyampaikan kata kata kepada korban yaitu " Bang, abangku boleh pinjam kereta mau ketempat kawannya bentar, setelah itu Anak AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dan mengatakan kepada korban " Bang, abangku mau pinjam kreta mau menjumpai kawannya sebentar, lantas korban mengatakan kepada Anak Aviat Susanti" Ya uda dek pakai aja "

Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Hoki menemui temannya dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa kembali kerumah sakit Horas Insani dan mengajak korban dan Anak AVIAT SUSANTI pergi meninggalkan rumah sakit Horas Insani menuju ke Jalan Rinding Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan yang membawa sepeda motor adalah korban sedangkan terdakwa duduk ditengah dan Anak AVIAT SUSANTI duduk dibangku paling belakang. Setelah sampai di Jalan Rindung tepatnya diperladangan warga maka terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan sejauh kira kira 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor, sedangkan posisi korban dan Anak AVIAT SUSANTI tetap diatas sepeda motor

Bahwa kemudian terdakwa kembali menghampiri korban dan Anak AVIAT SUSANTI dan mengatakan kepada korban " Dek pakai, dulu limpulmu, nanti abang ganti " lalu korban menjawab" Gak ada pula uangku bang, lantas terdakwa menjawab" ya udalah "

Lalu terdakwa duduk tepatnya di belakang sepeda motor dan posisi korban masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Anak AVIAT SUSANTI, posisinya berada dibelakang sepeda motor sebelah kanan dengan posisi berdiri sehingga jarak terdakwa dengan Anak AVIAT SUSANTI berjarak sekira setengah meter, dan pada saat terdakwa dan Anak AVIAT SUSANTI berada di belakang sepeda motor tersebut saat itu terdakwa ada mengetik HP miliknya dengan kata kata" Memang tidak ada uangnya seng (sayang), uda kuminta gak dikasih" Setelah terdakwa mengetik kata kata tersebut maka terdakwa memperlihatkan ketikan kata kata tersebut kepada AVIAT SUSANTI, dan juga menyerahkan Hp tersebut kepada Anak AVIAT SUSANTI, setelah Hp tersebut ditangan Anak AVIAT SUSANTI, kemudian Anak AVIAT SUSANTI, mengetik didalam Hp tersebut degan kata kata" Jadi kekmana kita buat seng (sayang). Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI memperlihatkan kata kata yang diketiknya tersebut kepada terdakwa dan sekalian menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa. Setelah Hp tersebut berada ditangannya maka terdakwa kembali mengetik kata kata "akupun pusing kek gini, setelah itu terdakwa memperlihatkan kata kata tersebut dan menyerahkan Hp tersebut kepada Anak AVIAT SUSANTI. Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI, mengetik kata kata" ya uda kalau apa, keretanyalah seng (sayang) . Kemudian terdakwa menjawab " kalau keretanya diapai, orangnya kekmana, gak mungkin ditinggal gitu aja, lantas jawab Anak AVIAT SUSANTI " Ya pandai pandailah seng (sayang). Lantas terdakwa menjawab " kalau kretanya diapai orangnya diapai juga, lantas dijawab Anak AVIAT SUSANTI " ya sayangnya yang kekmana , lantas terdakwa mengatakan kepada Anak AVIAT SUSANTI " ya uda, kalau nanti ku apai, pegangi kretanya ya supaya tidak jatuh " dan di jawab Anak AVIAT

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTI “ Ok seng (sayang) “ (Bahwa Handphone milik terdakwa tidak ditemukan dan masuk Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB).

Kemudian terdakwa berkata kepada korban” Balik ajalah kita ke rumah sakit “ dan terdakwa serta Anak AVIAT SUSANTI langsung menaiki sepeda motor korban dan korban menghidupkan sepeda motor tersebut, yang mana setelah korban menghidupkan sepeda motor berjalan ke arah tembok maka terdakwa menjatuhkan sandalnya kesebelah kanan dan terdakwa berkata ” dik sebentar, sandalku jatuh, dan seketika itu juga korban menghentikan sepeda motor miliknya dekat tembok yang ada ditempat tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berpura pura mencari sandal yang dijatuhkannya dan disusul oleh Anak AVIAT SUSANTI, setelah itu disusul oleh korban turun dari atas sepeda motor. Lalu korban berkata kepada terdakwa ” Oh ininya sandalnya bang, lantas terdakwa menjawab’ Oh ianya“ Selanjutnya korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa bersama Anak AVIAT SUSANTI menyusul mendekati sepeda motor korban yang mana saat itu terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor sedangkan Anak AVIAT SUSANTI berada diposisi sebelah kanan sepeda motor, yang mana pada saat terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung menghampiri serta meninju bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan kuat sambari menarik korban kearah belakang sejauh kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah terdakwa memiting leher korban maka terdakwa langsung membalikkan badannya serta mencekik leher korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak AVIAT SUSANTI mengambil Hp dan dompet milik korban dari saku celana korban.

Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lagi, maka terdakwa langsung menyeret korban dengan memegang bagian ketiak korban ke perladangan sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, lalu terdakwa berhenti, yang mana pada saat berhenti maka Anak AVIAT SUSANTI berkata kepada terdakwa ” Keberatan seng (sayang) “ dan terdakwa menjawab ” ya beratlah “. Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dengan memegang dan mengangkat kedua kaki korban, dan terdakwa masih memegang bagian ketiak korban. Kemudian terdakwa dan Anak Aviat Susanti secara bersama sama mengangkat korban sejauh 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



meter dan setelah korban diletakkan diatas tanah, kemudian terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya terdakwa menggulingkan badan korban kearah ladang yang ditanami temulawak sejauh 4 (empat) meter dan terdakwa langsung mengikat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut dengan kuat selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit dengan tujuan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah itu terdakwa melonggarkan ikat pinggang tersebut dari leher korban Kemudian terdakwa dan Anak AVIAT SUSANI membawa kabur sepeda motor milik korban ke Jalan Asahan Pematangsiantar dan membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak. Bahwa sepeda motor milik korban akan dijual oleh terdakwa di black market namun sebelum laku terjual maka terdakwa dan Anak Aviat Susanti berhasil diamankan oleh Petugas Polisi.

Bahwa sejak awal niat terdakwa adalah untuk membunuh korban Nur Hadi Irawan dan selanjutnya diikuti mengambil barang-barang milik korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 690/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024, Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar melalui suratnya tanggal 16 Desember 2024 Nomor : B-254/XII/2024/SU/STR yang ditandatangani oleh Krisman Sembiring, Pangkat Aiptu, NRP 74040224 dan diterima tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.30 Wib, maka dengan ini Saya dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 Wib di Ruang Otopsi RS Bhayangkara TK III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat tersebut di atas Bernama NUR HADI IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 23 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Meranti No.08 B Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, mayat ditemukan di Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, yang pada kesimpulannya :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, bahu, punggung dan wajah. Luka memar pada leher, anggota gerak dan wajah. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah penekanan pada leher yang menyebabkan luka-luka memar menyebabkan terbendungnya saluran pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan satu sampai dengan dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa M.Guntur Chalik Parinduri, pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Rindung Gang Karsim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menchat korban Nur Hadi Irawan dengan menggunakan HP miliknya dengan mengatas namakan Anak AVIAT SUSANTI (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan mengatakan " Bang ayo malam Minggu soalnya kemarin tidak jadi bang, lantas di jawab korban" Ya uda abang usahakan pulang nanti ya dek dari Medan ", lantas terdakwa mengatakan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



dengan mengatasnamakan Anak AVIAT SUSANTI, janji ya bang, lantas jawab korban” Ya dek “,

Bahwa sekira pukul 19.30 wib, korban Nur Hadi Irawan menchat HP milik terdakwa dan mengatakan” abang baru sampai di Siantar Dek, abang mandi dulu baru ketempat adek, lantas terdakwa membalas ” Ok bang “. Kemudian korban Nur Hadi Irawan meminjam satu unit sepeda motor milik saksi Jaka Andiansyah (saudara sepupu dari korban) yaitu Yamaha merek NMAX warna silver No.Pol BK 4951 AQ dan sekira pukul 22.00 Wib, korban menchat “dimana dek, kok lama kali, nanti tidak jadi lagi, lalu terdakwa membalas” jadi bang, datanglah bang, dan sekira pukul 23.00 Wib, korban sampai di rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar, setelah korban sampai di rumah sakit Horas Insani maka terdakwa menyuruh Anak AVIAT SUSANTI, untuk menghampiri korban dan sebelum Anak AVIAT SUSANTI menghampiri korban saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak AVIAT SUSANTI agar menyampaikan kata kata kepada korban yaitu ” Bang, abangku boleh pinjam kereta mau ketempat kawannya bentar, setelah itu Anak AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dan mengatakan kepada korban ” Bang, abangku mau pinjam kreta mau menjumpai kawannya sebentar, lantas korban mengatakan kepada Anak Aviat Susant i” Ya uda dek pakai aja “

Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Hoki menemui temannya dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa kembali kerumah sakit Horas Insani dan mengajak korban dan Anak AVIAT SUSANTI pergi meninggalkan rumah sakit Horas Insani menuju ke Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan yang membawa sepeda motor adalah korban sedangkan terdakwa duduk ditengah dan Anak AVIAT SUSANTI duduk dibangku paling belakang. Setelah sampai di Jalan Rindung tepatnya diperladangan warga maka terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan sejauh kira kira 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor, sedangkan posisi korban dan Anak AVIAT SUSANTI tetap diatas sepeda motor

Bahwa kemudian terdakwa kembali menghampiri korban dan Anak AVIAT SUSANTI dan mengatakan kepada korban ” Dek pakai, dulu limpulmu, nanti abang ganti “ lalu korban menjawab” Gak ada pula uangku bang, lantas terdakwa menjawab ” ya udalah “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa duduk tepatnya di belakang sepeda motor dan posisi korban masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Anak AVIAT SUSANTI, posisinya berada dibelakang sepeda motor sebelah kanan dengan posisi berdiri sehingga jarak terdakwa dengan Anak AVIAT SUSANTI berjarak sekira setengah meter, dan pada saat terdakwa dan Anak AVIAT SUSANTI berada di belakang sepeda motor tersebut saat itu terdakwa ada mengetik HP miliknya dengan kata kata” Memang tidak ada uangnya seng (sayang), uda kuminta gak dikasih” Setelah terdakwa mengetik kata kata tersebut maka terdakwa memperlihatkan ketikan kata kata tersebut kepada AVIAT SUSANTI, dan juga menyerahkan Hp tersebut kepada Anak AVIAT SUSANTI, setelah Hp tersebut ditangan Anak AVIAT SUSANTI, kemudian Anak AVIAT SUSANTI, mengetik didalam Hp tersebut degan kata kata” Jadi kekmana kita buat seng (sayang). Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI memperlihatkan kata kata yang diketiknya tersebut kepada terdakwa dan sekalian menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa. Setelah Hp tersebut berada ditangannya maka terdakwa kembali mengetik kata kata “akupun pusing kek gini, setelah itu terdakwa memperlihatkan kata kata tersebut dan menyerahkan Hp tersebut kepada Anak AVIAT SUSANTI. Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI, mengetik kata kata” ya uda kalau apa, keretanyalah seng (sayang) . Kemudian terdakwa menjawab ” kalau keretanya diapai, orangnya kekmana, gak mungkin ditinggal gitu aja, lantas jawab Anak AVIAT SUSANTI ” Ya pandai pandailah seng (sayang). Lantas terdakwa menjawab “ kalau kretanya diapai orangnya diapai juga, lantas dijawab Anak AVIAT SUSANTI “ ya sayanglah yang kekmana , lantas terdakwa mengatakan kepada Anak AVIAT SUSANTI “ ya uda, kalau nanti ku apai, pegangi kretanya ya supaya tidak jatuh “ dan di jawab Anak AVIAT SUSANTI “ Ok seng (sayang) “ (Bahwa Handphone milik terdakwa tidak ditemukan dan masuk Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB)).

Kemudian terdakwa berkata kepada korban” Balik ajalah kita ke rumah sakit “ dan terdakwa serta Anak AVIAT SUSANTI langsung menaiki sepeda motor korban dan korban menghidupkan sepeda motor tersebut, yang mana setelah korban menghidupkan sepeda motor berjalan ke arah tembok maka terdakwa menjatuhkan sandalnya kesebelah kanan dan terdakwa berkata ” dik sebentar, sandalku jatuh, dan seketika itu juga korban menghentikan sepeda motor miliknya dekat tembok yang ada ditempat tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berpura pura mencari sandal yang

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya dan disusul oleh Anak AVIAT SUSANTI, setelah itu disusul oleh korban turun dari atas sepeda motor. Lalu korban berkata kepada terdakwa " Oh ininya sandalnya bang, lantas terdakwa menjawab' Oh ianya" Selanjutnya korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa bersama Anak AVIAT SUSANTI menyusul mendekati sepeda motor korban yang mana saat itu terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor sedangkan Anak AVIAT SUSANTI berada diposisi sebelah kanan sepeda motor, yang mana pada saat terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung menghampiri serta meninju bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan kuat sambari menarik korban kearah belakang sejauh kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah terdakwa memiting leher korban maka terdakwa langsung membalikkan badannya serta mencekik leher korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak AVIAT SUSANTI mengambil Hp dan dompet milik korban dari saku celana korban.

Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lagi, maka terdakwa langsung menyeret korban dengan memegang bagian ketiak korban ke perladangan sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, lalu terdakwa berhenti, yang mana pada saat berhenti maka Anak AVIAT SUSANTI berkata kepada terdakwa " keberatan seng (sayang) " dan terdakwa menjawab " ya beratlah ". Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dengan memegang dan mengangkat kedua kaki korban, dan terdakwa masih memegang bagian ketiak korban. Kemudian terdakwa dan Anak Aviat Susanti secara bersama sama mengangkat korban sejauh 10 (sepuluh) meter dan setelah korban diletakkan diatas tanah, kemudian terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya terdakwa menggulingkan badan korban kearah ladang yang ditanami temulawak sejauh 4 (empat) meter dan terdakwa langsung mengikat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut dengan kuat selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit dengan tujuan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah itu terdakwa melonggarkan ikat pinggang tersebut dari leher korban Kemudian terdakwa dan Anak AVIAT SUSANI membawa kabur sepeda motor milik korban ke Jalan Asahan Pematangsiantar dan membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak. Bahwa sepeda motor milik korban akan dijual

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



oleh terdakwa di black market namun sebelum laku terjual maka terdakwa dan Anak Aviat Susanti berhasil diamankan oleh Petugas Polisi.

Bahwa sejak awal niat terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang milik korban Nur Hadi Irawan dan untuk mempermudahnya maka terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban menjadi mati.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 690/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024, Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar melalui suratnya tanggal 16 Desember 2024 Nomor : B-254/XII/2024/SU/STR yang ditandatangani oleh Krisman Sembiring, Pangkat Aiptu, NRP 74040224 dan diterima tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.30 Wib, maka dengan ini Saya, dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 Wib di Ruang Otopsi RS Bhayangkara TK III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat tersebut di atas Bernama NUR HADI IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 23 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Meranti No.08 B Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, mayat ditemukan di Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, yang pada kesimpulannya :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, bahu, punggung dan wajah. Luka memar pada leher, anggota gerak dan wajah. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah penekanan pada leher yang menyebabkan luka-luka memar menyebabkan terbedungnya saluran pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan satu sampai dengan dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa M.Guntur Chalik Parinduri, pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Rindung Gang Karsim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara : Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menchat korban Nur Hadi Irawan dengan menggunakan HP miliknya dengan mengatas namakan Anak AVIAT SUSANTI (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan mengatakan " Bang ayo malam Mingguan soalnya kemarin tidak jadi bang, lantas di jawab korban" Ya uda abang usahakan pulang nanti ya dek dari Medan ", lantas terdakwa mengatakan dengan mengatassnamakan Anak AVIAT SUSANTI, janji ya bang, lantas jawab korban" Ya dek ",

Bahwa sekira pukul 19.30 wib, korban Nur Hadi Irawan menchat HP milik terdakwa dan mengatakan" abang baru sampai di Siantar Dek, abang mandi dulu baru ketempat adek, lantas terdakwa membalas" Ok bang ". Kemudian korban Nur Hadi Irawan meminjam satu unit sepeda motor milik saksi Jaka Andiansyah (saudara sepupu dari korban) yaitu Yamaha merek NMAX warna silver No.Pol BK 4951 AQ dan sekira pukul 22.00 Wib, korban menchat " dimana dek, kok lama kali, nanti tidak jadi lagi, lalu terdakwa membalas" jadi bang, datanglah bang, dan sekira pukul 23.00 Wib, korban sampai di rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar, setelah korban sampai di rumah sakit Horas Insani maka terdakwa menyuruh Anak AVIAT SUSANTI, untuk menghampiri korban dan sebelum Anak AVIAT SUSANTI menghampiri koban saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak AVIAT SUSANTI agar menyampaikan kata kata kepada korban yaitu " Bang, abangku boleh pinjam kereta mau ketempat kawannya bentar, setelah itu Anak AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dan mengatakan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



kepada korban " Bang, abangku mau pinjam kreta mau menjumpai kawannya sebentar, lantas korban mengatakan kepada Anak Aviat Susanti" Ya uda dek pakai aja "

Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Hoki menemui temannya dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa kembali kerumah sakit Horas Insani dan mengajak korban dan Anak AVIAT SUSANTI pergi meninggalkan rumah sakit Horas Insani menuju ke Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan yang membawa sepeda motor adalah korban sedangkan terdakwa duduk ditengah dan Anak AVIAT SUSANTI duduk dibangku paling belakang. Setelah sampai di Jalan Rindung tepatnya diperladangan warga maka terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan sejauh kira kira 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor, sedangkan posisi korban dan Anak AVIAT SUSANTI tetap diatas sepeda motor

Bahwa kemudian terdakwa kembali menghampiri korban dan Anak AVIAT SUSANTI dan mengatakan kepada korban " Dek pakai, dulu limpulmu, nanti abang ganti " lalu korban menjawab" Gak ada pula uangku bang, lantas terdakwa menjawab" ya udalah "

Lalu terdakwa duduk tepatnya di belakang sepeda motor dan posisi korban masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Anak AVIAT SUSANTI, posisinya berada dibelakang sepeda motor sebelah kanan dengan posisi berdiri sehingga jarak terdakwa dengan Anak AVIAT SUSANTI berjarak sekira setengah meter, dan pada saat terdakwa dan Anak AVIAT SUSANTI berada di belakang sepeda motor tersebut saat itu terdakwa ada mengetik HP miliknya dengan kata kata" Memang tidak ada uangnya seng (sayang), uda kuminta gak dikasih" Setelah terdakwa mengetik kata kata tersebut maka terdakwa memperlihatkan ketikan kata kata tersebut kepada AVIAT SUSANTI, dan juga menyerahkan Hp tersebut kepada Anak AVIAT SUSANTI, setelah Hp tersebut ditangan Anak AVIAT SUSANTI, kemudian Anak AVIAT SUSANTI, mengetik didalam Hp tersebut degan kata kata" Jadi kekmana kita buat seng (sayang). Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI memperlihatkan kata kata yang diketiknya tersebut kepada terdakwa dan sekalian menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa. Setelah Hp tersebut berada ditangannya maka terdakwa kembali mengetik kata kata "akupun pusing kek gini, setelah itu terdakwa memperlihatkan kata kata tersebut dan menyerahkan Hp tersebut kepada Anak AVIAT SUSANTI. Selanjutnya Anak



AVIAT SUSANTI, mengetik kata kata” ya uda kalau apa, keretanyalah seng (sayang) . Kemudian terdakwa menjawab ” kalau keretanya diapai, orangnya kekmana, gak mungkin ditinggal gitu aja, lantas jawab Anak AVIAT SUSANTI ” Ya pandai pandailah seng (sayang). Lantas terdakwa menjawab “ kalau kretanya diapai orangnya diapai juga, lantas dijawab Anak AVIAT SUSANTI “ ya sayanglah yang kekmana , lantas terdakwa mengatakan kepada Anak AVIAT SUSANTI “ ya uda, kalau nanti ku apai, pegangi kretanya ya supaya tidak jatuh “ dan di jawab Anak AVIAT SUSANTI “ Ok seng (sayang) “ (Bahwa Handphone milik terdakwa tidak ditemukan dan masuk Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB)).

Kemudian terdakwa berkata kepada korban” Balik ajalah kita ke rumah sakit “ dan terdakwa serta Anak AVIAT SUSANTI langsung menaiki sepeda motor korban dan korban menghidupkan sepeda motor tersebut, yang mana setelah korban menghidupkan sepeda motor berjalan ke arah tembok maka terdakwa menjatuhkan sandalnya kesebelah kanan dan terdakwa berkata ” dik sebentar, sandalku jatuh, dan seketika itu juga korban menghentikan sepeda motor miliknya dekat tembok yang ada ditempat tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berpura pura mencari sandal yang dijatuhkannya dan disusul oleh Anak AVIAT SUSANTI, setelah itu disusul oleh korban turun dari atas sepeda motor. Lalu korban berkata kepada terdakwa ” Oh ininya sandalnya bang, lantas terdakwa menjawab’ Oh ianya“ Selanjutnya korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa bersama Anak AVIAT SUSANTI menyusul mendekati sepeda motor korban yang mana saat itu terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor sedangkan Anak AVIAT SUSANTI berada diposisi sebelah kanan sepeda motor, yang mana pada saat terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung menghampiri serta meninju bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan kuat sambari menarik korban kearah belakang sejauh kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah terdakwa memiting leher korban maka terdakwa langsung membalikkan badannya serta mencekik leher korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak AVIAT SUSANTI mengambil Hp dan dompet milik korban dari saku celana korban.



Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lagi, maka terdakwa langsung menyeret korban dengan memegang bagian ketiak korban ke perladangan sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, lalu terdakwa berhenti, yang mana pada saat berhenti maka Anak AVIAT SUSANTI berkata kepada terdakwa "Keberatan seng (sayang) " dan terdakwa menjawab " ya beratlah ". Selanjutnya Anak AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dengan memegang dan mengangkat kedua kaki korban, dan terdakwa masih memegang bagian ketiak korban. Kemudian terdakwa dan Anak Aviat Susanti secara bersama sama mengangkat korban sejauh 10 (sepuluh) meter dan setelah korban diletakkan diatas tanah, kemudian terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya terdakwa menggulingkan badan korban kearah ladang yang ditanami temulawak sejauh 4 (empat) meter dan terdakwa langsung mengikat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut dengan kuat selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit dengan tujuan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah itu terdakwa melonggarkan ikat pinggang tersebut dari leher korban Kemudian terdakwa dan Anak AVIAT SUSANI membawa kabur sepeda motor milik korban ke Jalan Asahan Pematangsiantar dan membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak. Bahwa sepeda motor milik korban akan dijual oleh terdakwa di black market namun sebelum laku terjual maka terdakwa dan Anak Aviat Susanti berhasil diamankan oleh Petugas Polisi.

Bahwa sejak awal niat terdakwa adalah untuk membunuh korban Nur Hadi Irawan dengan cara memukul korban yang mengakibatkan korban menjadi mati.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 690/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024, Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar melalui suratnya tanggal 16 Desember 2024 Nomor : B-254/XII/2024/SU/STR yang ditandatangani oleh Krisman Sembiring, Pangkat Aiptu, NRP 74040224 dan diterima tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.30 Wib, maka dengan ini Saya, dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 Wib di Ruang Otopsi RS Bhayangkara TK III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat tersebut di atas Bernama NUR HADI IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 23 Januari 2001, umur 23

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Meranti No.08 B Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, mayat ditemukan di Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, yang pada kesimpulannya :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, bahu, punggung dan wajah. Luka memar pada leher, anggota gerak dan wajah. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah penekanan pada leher yang menyebabkan luka-luka memar menyebabkan terbendungnya saluran pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan satu sampai dengan dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saya meninggal karena dianiaya sampai meninggal;
 - Bahwa saya mengetahui karena diberitahu oleh polisi setelah saya melaporkan hilangnya anak saya ke kantor polisi Polres Pematangsiantar;
 - Bahwa Polisi menyampaikan bahwa anak saya dianiaya sampai meninggal oleh Terdakwa yang bernama M. Guntur Chalik Parinduri;
 - Bahwa Saya mengetahui informasi tersebut pada tanggal 16 Desember 2024;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Nur Hadi Irawan permisi dari rumah untuk pergi ke Kota untuk menemui temannya, dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX milik



sepupunya yang bernama Jaka Andiansyah. Hingga hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib Nur Hadi Irawan belum juga pulang kerumah, saat itu saya menghubungi nomor whatwappsnya namun sudah tidak aktif dan saat itu saya mengira jika korban menginap di Jaka Andiansyah. Sekitar pukul 08. 00 Wib Jaka Andiansyah datang kerumah saya untuk menanyakan dimana keberadaan korban karena sepeda motornya dibawa oleh korban, dan saat itu saya menjawab bahwa korban tidak pulang kerumah dan saya mengira jika korban menginap di rumah Jaka Andiansyah dan saat itu Jaka Andiansyah menjawab bahwa korban tidak ada menginap dirumahnya, kemudian setelah itu Jaka Andiansyah mencoba mencari Nur Hadi Irawan. Sekitar pukul 09. 30 Wib saya dihubungi oleh Jaka Andiansyah melalui sambungan whatwapps dan memberitahu bahwa ia menemukan sepeda motor yang dipinjam oleh Nur Hadi Irawan sedang dikendarai orang lain di Kolam Renang Perumahan Bersatu Maju Kota Pematangsiantar dan menurut pengendara sepeda motorn tersebut bahwa sepeda motor dipinjam dari laki-laki yang bernama Riski di Jalan Volly Kota Pematangsiantar, namun Nur Hadi Irawan tidak diketahui dimana keberadaannya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 09. 00 Wib saya dihubungi oleh Pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar dan memberitahu supaya datang ke rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih, kemudian saya menyuruh perwakilan keluarga untuk datang kerumah Sakit, dan tidak berapa lama pihak keluarga tersebut menghubungi saya dan memberitahu bahwa Nur Hadi Irawan Sudah meninggal;

- Bahwa jenazah Nur Hadi Irawan ditemukan di sekitar kebun jahe, di Jl Rindung, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saya tidak melihat kondisi jenazah karena saat saya melihat jenazah sudah dibungkus oleh kain kafan;
- Bahwa sepengetahuan saya Nur Hadi Irawan tidak memiliki musuh;
- Bahwa saya mengetahui dari cerita Jaka Andiansyah bahwa Terdakwa dan Nur Hadi Irawan berkenalan melalui *facebook*;
- Bahwa Nur Hadi Irawan adalah anak saya yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke polisi dan kemudian menceritakan kejadian serta memberitahukan lokasi kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi JAKA ANDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban La Ode Manade mengakibatkan Korban La Ode Manade meninggal dunia;
- Bahwa sebabnya ialah meninggalnya sepupu saya yang bernama Nur Hadi Irawan;
- Bahwa Saya melihat Nur Hadi Irawan terakhir kali pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di Warung Kopi di Jl. Kayu Manis, Pematangsiantar;
- Bahwa saya kemudian melihat lagi Nur Hadi Irawan yang sudah meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saya datang menemui Nur Hadi Irawan di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha B6H-L A/T merk NMAX warna silver Norang/Nosin : MH3SG5670RJ445913/G3LBE2037370 dengan No. Pol : BK 4951 WAG milik Saya, kemudian kami pergi ke warung kopi di Jl. Kayu Manis untuk duduk ngopi. Tidak berapa lama setelah kami sampai di warung kopi, Nur Hadi Irawan meminjam sepeda motor milik Saya tersebut dengan alasan untuk menemui pacarnya, Kemudian, saya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Nur Hadi Irawan. Namun sampai dengan Jam 03.00 WIB dini hari, Nur Hadi Irawan tidak juga kembali, saya mencoba menghubungi via *Whatsapp*, namun tidak bisa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saya meminta bantuan kepada Mahmud Hendriansyah, Muhammad Ilham dan Riki Gunawan untuk membantu Saya mencari Nur Hadi Irawan sehubungan dengan Sepeda Motor milik Saya yang telah dipinjam namun belum dikembalikan. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Sekira pukul 10.00 Wib Saya, Mahmud Hendriansyah, Muhammad Ilham dan Riki Gunawan melakukan pencarian di Perumahan Bersatu Maju di Jl., Pdt. J.W Saragih kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, karena saya mendapat informasi bahwa Nur Hadi Irawan pernah datang ke lokasi tersebut. Kemudian Saya melihat sepeda Motor NMAX Silver tanpa plat yang mirip dengan sepeda motor saya yang dipinjam oleh Nur Hadi Irawan dikendarai Terdakwa bersama seorang perempuan yang saya ketahui kemudian bernama AVIAT SUSANTI. Selanjutnya Saya memberhentikan Terdakwa dan mengatakan bahwa Nmax tersebut mirip dengan sepeda motor milik saya yang belum kembali karena dipinjam oleh Nur Hadi Irawan, sehingga kami melakukan pemeriksaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda Motor tersebut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang saya miliki dan ternyata kami

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



ketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saya yang dipinjam oleh Nur Hadi Irawan. Namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saya dengan alasan bahwa Sepeda Motor tersebut dipinjam dari temannya bernama Riski di Warung Ucok. Kemudian Saya dan teman teman saya beserta Terdakwa dan Aviat Susanti sepakat untuk menemui Riski di Warung Ucok, namun saat perjalan menuju warung Ucok saya dan Teman-Teman saya membelokkan Sepeda Motor beserta Terdakwa dan Aviat Susanti ke Polsek Siantar Utara dengan tujuan agar sepeda motor diamankan terlebih dahulu. Kemudian kami pergi ke Cafe Ucok untuk menemui Riski, namun Riski tidak ada di lokasi tersebut. Kemudian kami kembali ke Polsek Siantar Utara dan melaporkan kepada polisi dan kemudian Sepeda Motor tersebut dikembalikan kepada Saya. Selanjutnya Saya dan teman teman mengantar Terdakwa dan Aviat Susanti ke perumahan bersatu Maju Jl., Pdt. J.W Saragih kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan Saya kembali kerumah Saya dengan membawa Sepeda motor milik Saya tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 saya mendapat kabar dari ayah Nur Hadi Irawan bahwa Nur Hadi Irawan telah meninggal dan jenazahnya ada di Rumah Sakit Djasamen Saragih Pematangsiantar;

- Bahwa posisi Terdakwa bersama dengan Aviat Susanti sedang berhenti di dekat warung pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa secara sukarela memperbolehkan saya dan teman-teman saya untuk memeriksa Nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa saya pertanyakan namun Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan Nur Hadi Irawan;
- Bahwa saya beritahu. Namun polisi menyatakan bahwa 3 (tiga) hari tidak ada berita dari Nur Hadi Irawan baru saya atau orang tua Nur Hadi Irawan dapat membuat laporan kehilangan orang kepada polisi;
- Bahwa jenazah Nur Hadi Irawan ditemukan di sekitar kebun jahe, di Jl Rindung, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa ada 3 (tiga) sepeda motor termasuk sepeda motor milik saya yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menuju Warung Ucok, Terdakwa dan Aviat Susanti dibonceng oleh teman saya yang bernama Mahmud Hendriansyah;
- Bahwa saya tidak ada menanyakan apapun kepada Aviat Susanti;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa dan Aviat Susanti ke Jl. Rindung adalah saya dan Muhammad Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aviat Susanti diam saja, dan saat di Polsek Siantar Utara Aviat Susanti menangis;
- Bahwa Saya hanya ingin mengajak Nur Hadi Irawan pergi minum kopi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MAHMUD HENDRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan meninggalnya Nur Hadi Irawan;
- Bahwa saya pernah berjumpa dengan Terdakwa pada saat saya dan teman-teman saya mencari sepeda motor milik Jaka Andriansyah yang kami temukan ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib saya di ajak oleh Jaka Andriansyah untuk mencari sepeda motor merk Yamaha Nmax miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh Nur Hadi Irawan. Saya bersama dengan Jaka Ardiansyah, Muhammad Ilham, Riki Gunawan melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik Jaka Ardiansyah tersebut ke tempat tempat yang biasa di datangi oleh korban Nur Hadi Irawan, pada saat kami berada di komplek perumahan Bersatu maju yang beralamat di Jl. Pdt. J Wismar Saragih sekira pukul 10.00 Wib, kami melihat sepeda motor milik Jaka Ardiansyah yang sedang terparkir di pinggir jalan di kompleks perumahan tersebut dan di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa dan perempuan yang kemudian saya ketahui bernama Aviat Susanti sedang duduk tidak jauh dari sepeda motor tersebut. Kemudian kami berhenti di lokasi parkir sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Jaka Ardiansyah memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan permissi kepada Terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut. Selanjutnya Jaka Ardiansyah membuka Jok sepeda motor tersebut dan mengecek Nomor rangka dan disesuaikan dengan STNK sepeda motor yang dibawa oleh Jaka Ardiansyah. Selanjutnya Jaka Ardiansyah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Riski saat di Cafe Ucok, selanjutnya kami bersepakat untuk menemui Riski di Cafe Ucok. Namun saat diperjalanan, kami membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Siantar Utara. Sesampainya di Polsek Siantar Utara selanjutnya petugas kepolisian menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut di pinjamnya dari Riski di Cafe Ucok yang beralamat di Jl. Voly Pematangsiantar, selanjutnya Polisi bersama dengan Jaka Ardiansyah dan Terdakwa pergi ke

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cafe Ucok untuk menemui Riski, namun tidak ada bertemu dengan Riski sehingga mereka kembali ke Polsek Siantar Utara. Selanjutnya Sepeda motor tersebut diserahkan kepada Jaka Ardiansyah dan kami mengantarkan Terdakwa dan Aviat Susanti kembali ke Komplek Perumahan Bersatu Maju dan selanjutnya kami kembali kerumah masing masing. Keesokan harinya Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib saya mendapat kabar bahwa NUR HADI IRAWAN telah meninggal dunia dan ditemukan di Jl Rindung;

- Bahwa kami menanyakan namun Terdakwa dan Aviat Susanti mengatakan tidak mengenal Nur Hadi Irawan;
- Bahwa saya menceritakan keberadaan Nur Hadi Irawan, namun polisi menyarankan agar membuat laporan kehilangan apabila dalam 3 (tiga) hari tidak ada kabar dari Nur Hadi Irawan;
- Bahwa saksi ada menanyakan keberadaan Nur Hadi Irawan kepada Aviat Susanti namun Aviat Susanti menyatakan tidak mengenal Nur Hadi Irawan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aviat Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, kami berpacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah Security di Bank Bni, namun setelah itu tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saya berkenalan dengan Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa kami tinggal pindah-pindah tidak memiliki rumah, kadang kami tidur di emperan Taman Bunga;
- Bahwa Saya dulu bekerja sebagai waiters, tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Nurhadi Irawan meninggal yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Lindung, Pematangsiantar;
- Bahwa awalnya kami bertemu di Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Nurhadi Irawan menemui saya karena Ia di hubungi oleh Terdakwa melalui Aplikasi Chating dengan menggunakan foto saya, seolah-olah saya lah yang mengajak untuk bertemu;
- Bahwa saat Nurhadi Irawan datang Terdakwa menyuruh saya untuk menjumpainya, setelah saya jumpai kemudian Terdakwa meminjam sepeda



motor Nurhadi Irawan dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami berdua di Rumah Sakit. Selang beberapa waktu Terdakwa kembali dan kemudian meminta Nurhadi Irawan untuk mengantarkan Terdakwa ke Jl. Lindung dan kami bertiga berangkat ke Jl. Lindung;

- Bahwa Urutannya adalah Nurhadi Irawan yang membawa sepeda motor, Terdakwa ada di tengah dan saya di belakang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Nurhadi Irawan hendak bertemu temannya;
- Bahwa setelah kami bertiga sampai di jalan Rindung gang Karsim, tiba tiba Terdakwa menyuruh Nurhadi Irawan untuk berhenti di tengah gang, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya dan Terdakwa "bentar aku jumpa kawanku dulu ya" setelah itu Terdakwa berjalan ke arah depan sepeda motor dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor berhenti, dan tidak berapa menit kemudian Terdakwa kembali datang ke arah sepeda motor yang sebelumnya diberhentikan di Gang Karsim tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya dan Nurhadi Irawan "Disitunya kawanku, lagi pada minum, jadi kalian mau kemana, biar bisa kalian jemput aku lagi", kemudian Nurhadi Irawan menjawab "bentar ajanya paling bang", kemudian Terdakwa mengatakan "ya terserah kalianlah", tidak berapa lama kemudian Terdakwa memperlihatkan Chat dari Ibu Rondang kepada saya dan Nurhadi Irawan bahwasanya saya dan Terdakwa sudah diusir, setelah itu kami bertiga diam sejenak, dan berapa menit kemudian Terdakwa menceritakan kepada saya dan Nurhadi Irawan soal isi chat Ibu Rondang, dan saat itu Terdakwa mengatakan "ya uda ayolah kita balik ke rumah sakit horas insani" kemudian Nurhadi Irawan dan Terdakwa menaiki sepeda motor milik Nurhadi Irawan dan berjalan jarak 2 (dua) meter mendekat tembok yang ada di Jalan Rindung Gang Karsim tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan sandal miliknya, lalu berkata "Bentar Di (Nurhadi Irawan) sandalku jatuh" seketika itu juga Nurhadi Irawan menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor, lalu disusul oleh Nurhadi Irawan , setelah itu Terdakwa menyerahkan HP miliknya kepada saya untuk menyalakan senter, tidak lama kami bertiga mencari sandal Terdakwa tersebut, tiba tiba Nurhadi Irawan menemukan sandal Terdakwa tersebut dan berkata "Ininya sandalmu bang", sambil menghunjuk sandal tersebut yang terletak di rumput, kemudian Terdakwa mengatakan "Oh ya, ininya sandalku, engga nampak kalau disitu" selanjutnya Terdakwa memakai sandal tersebut, kemudian Nurhadi Irawan berjalan ke arah



sepeda motor miliknya dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian disusul Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan posisi saya pada saat itu masih berada di tempat sandal yang ditemukan, dan setelah Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa langsung memiting leher Nurhadi Irawan dengan kuat, dan menyeret Nurhadi Irawan sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa memiting leher Nurhadi Irawan dengan kuat sampai terjatuh dari atas sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu juga sepeda motor Nurhadi Irawan terjatuh ke sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyeret Nurhadi Irawan ke arah belakang sepeda motor dengan cara memiting leher Nurhadi Irawan, setelah Terdakwa meletakkan Nurhadi Irawan di belakang sepeda motor dengan tidak sadar diri, kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Nurhadi Irawan kedua tangan Terdakwa sampai Nurhadi Irawan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saya diperintah Terdakwa untuk mengambil Handphone dan dompet Nurhadi Irawan;

- Bahwa Terdakwa memegang kedua lengan Nurhadi Irawan dan menyeret Nurhadi Irawan ke perladangan, dan setelah berapa meter Terdakwa menyeret Nurhadi Irawan, Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saya "Engga kuat aku seng", dan saat itu juga saya melihat Terdakwa membuka ikat pinggang Nurhadi Irawan dan mengikatkannya ke leher Nurhadi Irawan dengan tali pinggang Nurhadi Irawan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat Nurhadi Irawan bersama dengan saya yang mana pada saat itu saya memegang kedua celana Nurhadi Irawan, kami berdua mengangkat Nurhadi Irawan ke arah kebun temulawak, jarak sekira 10 (sepuluh) meter kami meletakkan Nurhadi Irawan, kemudian Terdakwa menguling gulingkan Nurhadi Irawan ke arah kebun temulawak setelah itu Terdakwa mengikat leher Nurhadi Irawan dengan menggunakan ikat pinggang Nurhadi Irawan dengan kuat;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil Handphone, Uang dan sepeda motor Nurhadi Irawan;

- Bahwa setelah itu saya dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Nurhadi Irawan menuju Kota Pematangsiantar selanjutnya ke Perumnas Batu IV, setelah kami berdua sampai di arah jalan Perumnas Batu IV Terdakwa menghentikan sepeda motor di bengkel, kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel dan meminta kunci, kemudian Terdakwa membuka plat depan dan belakang sepeda motor tersebut kemudian menyerahkan kepada saya untuk saya pegang, selanjutnya kami berjalan dari bengkel ke arah Kota Pematangsiantar dan di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saya "Coba lihat apa isi dompetnya" terus saya menjawab



"cuma ini ada ATM nya dan uang Rp.35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah)" kemudian Terdakwa berkata kepada saya "Ya uda nanti kita coba ATM nya", kemudian dalam perjalanan kami melihat mesin ATM di Korem 022 / Pantai Timur Jalan Asahan, lalu Terdakwa kemudian mencoba kartu ATM tersebut namun tidak berhasil, dan kemudian beristirahat di sebuah warung di daerah Rambung Merah, Pematangsiantar;

- Bahwa kami ada bertemu dengan pemilik sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2020 di Perumahan Bersatu Maju, Tanjung Pinggir, Martoba, Pematangsiantar;

- Bahwa saat kami sedang di Perumahan Bersatu Maju, Tanjung Pinggir, Martoba, Pematangsiantar, kami dijumpai oleh 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, lewat bolak balik di depan kami, dan tidak berapa lama kemudian 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhenti di depan kami dan bertanya kepada Terdakwa "sepeda motor siapa ini bang?" lantas Terdakwa menjawab "sepeda motor kawanku bang, kenapa rupanya bang?", lantas laki laki tersebut mengatakan "Siapa kawan abg?, soalnya ini seperti sepeda motor milik kawanku, boleh kami lihat nomor mesinnya bang?" lantas jawab Terdakwa "oh boleh bang", kemudian Terdakwa bersama laki laki tersebut langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan mencocokkan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan STNK yang sebelumnya sudah ada ditangan laki laki tersebut, dan laki laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Pas ini nomornya dengan yang ada di SNTK saya", kemudian Terdakwa menjawab "Oh ia bang, ini sepeda motor ku pinjam dari kawanku sewaktu di Cafe Ucok", lalu jawab laki laki tersebut "Siapa nama kawan abang?, soalnya ini sepeda motor kawanku, dipinjam sepupunya tapi mulai tadi malam tidak kembali dan tidak ada kabar", kemudian Terdakwa mengatakan "kawanku namanya RISKI bang, kalau memang cocok nomornya bang, bawa aja sepeda motor nya, aku tidak tahu menahu, soalnya pinjam sepeda motor itu cuman mengambil barang", kemudian laki laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "bisa kita datang ke kawan abang itu", lantas jawab Terdakwa "oh bisa bang, ayolah bang", kemudian ke 4 (empat) orang laki laki tersebut bersama kami berjalan dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jalan Bali, namun setelah kami berada di lampu merah Jalan Bali, Kota Pematangsiantar salah satu laki laki tersebut mengajak kami berdua untuk ke Polsek Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

- Bahwa Terdakwa, saksi dan 4 (empat) orang laki-laki bersama polisi ada mencari Riski ke Cafe Ucok namun tidak bertemu;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam kepada Riski;
- Bahwa sepeda motor yang kami bawa tersebut diserahkan kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan kemudian kami dilepaskan polisi dan disuruh pulang, dan kemudian kami pergi dan menginap di Hotel Sriwijaya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri bersama dengan ayahnya kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat dari awal untuk mengambil Handphone, dompet dan sepeda motor Nurhadi Irawan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki waktu untuk berfikir dalam melakukan perbuatannya itu;
- Bahwa Handphone yang dipakai untuk menghubungi Nurhadi Irawan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor yang saksi dan Terdakwa agar sepeda motor tidak dapat dikenali;
- Bahwa terhadap uang Nurhadi Irawan sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) belum sempat kami pakai;
- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa melakukan hal yang dilakukannya kepada Nurhadi Irawan karena takut dan *shock* pada saat itu;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Nurhadi Irawan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saya bertemu dengan Nurhadi Irawan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dengan Nurhadi Irawan Saya pertama kali berjumpa di Rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saya bahwa Ia membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada saya bahwa Ia ada berencana untuk mengambil sepeda motor kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Bambang Kurnia Wasito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, kami berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) anak namun sudah tidak tinggal bersama lagi karena Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya;
- Bahwa istri Terdakwa dan anaknya tinggal bersama saya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Bank BNI saat pergi meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nurhadi Irawan dan Avian Susanti Saya tidak tau apa hubungan mereka;
- Bahwa Terdakwa didakwa membunuh seseorang yang bernama Nurhadi Irawan;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada saya bahwa Ia berkelahi dengan Nurhadi Irawan dan tanpa sengaja membunuhnya;
- Bahwa Terdakwa menelepon saya dan bercerita bahwa Nurhadi Irawan menuduh Terdakwa mencuri saat bekerja di ladang, sehingga Terdakwa emosi dan berkelahi;
- Bahwa Saya menelepon saudara saya seorang polisi bernama Irwansyah dan menjemput Terdakwa di Jl. Bali, Pematangsiantar dan membara ke rumah saudara di Jl. Merpati dan kemudian kami bersama-sama menyerahkan Terdakwa ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa akhirnya saya mengetahui cerita yang sebenarnya dari Terdakwa saat di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan idenditas lawan berkelahinya kepada saya;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita kepada saya bahwa Terdakwa memiting leher lawannya sampai lemas lalu ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya karena sering ribut disebabkan Terdakwa ada main perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa pribadi yang emosinya tidak stabil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi sebelumnya;
- Bahwa polisi tidak pernah menginformasikan secara mendetail;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum Nomor : 690/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024, Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar melalui suratnya tanggal 16 Desember 2024 Nomor : B-254/XII/2024/SU/STR yang ditandatangani oleh Krisman Sembiring, Pangkat Aiptu, NRP 74040224 dan diterima tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.30 Wib, maka dengan ini Saya dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 Wib di Ruang Otopsi RS Bhayangkara TK III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat tersebut

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Bernama NUR HADI IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 23 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Meranti No.08 B Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, mayat ditemukan di Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, yang pada kesimpulannya :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, bahu, punggung dan wajah. Luka memar pada leher, anggota gerak dan wajah. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah penekanan pada leher yang menyebabkan luka-luka memar menyebabkan terbedungnya saluran pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan satu sampai dengan dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa penuntut umum untuk menguatkan pembuktiannya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna perak tanpa plat demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari sepeda motor Yamaha N-Max warna perak dengan No.Pol BK 4951 WAQ dengan demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913;
3. 1 (satu) buah dompet merek Eiger berwarna biru yang berisikan uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
4. KTP an.Nur Hadi Irawan;
5. SIM A an.Nur Hadi Irawan;
6. SIM C an.Nur Hadi Irawan;
7. Kartu ATM BNI an. Nur Hadi Irawan;
8. Kartu ATM BRI dengan No. Kartu 6013018012266254;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang sudah robek;
10. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
11. 1 (satu) buah singlet warna putih yang sudah robek;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



12. 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615;

13. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615;

14. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Lindung, Pematangsiantar;
- Bahwa awalnya saya menghubungi Nurhadi Irawan dengan menggunakan aplikasi Chat dengan berpura-pura sebagai Aviat Susanti untuk mengajak bermalam mingguan di Pematangsiantar;
- Bahwa Nurhadi Irawan pada saat saya hubungi itu berada di Belawan;
- Bahwa kami bertemu pada 14 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah sakit Horas Insani, Pematangsiantar;
- Bahwa awalnya saya mau meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Nurhadi Irawan namun setelah saya minta Nurhadi Irawan mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa setelah Nurhadi Irawan sampai di Pematangsiantar saya dengan berpura-pura menjadi Aviat Susanti meminta untuk bertemu di Rumah Sakit Horas Insani, Pematangsiantar. Kemudian saya menyuruh Aviat Susanti untuk menjumpai Nurhadi Irawan dan menyuruh Aviat Susanti untuk meminjamkan sepeda motor Nurhadi Irawan agar bisa saya pinjam untuk pergi ke tempat kawan;
- Bahwa Nurhadi Irawan datang menggunakan Sepeda Motor merk Nmax;
- Bahwa Nurhadi Irawan meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa saya pergi ke tempat kawan saya dan kemudian kembali ke Rumah Sakit Horas Insani, Pematangsiantar sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saya mengajak Nurhadi Irawan dan Aviat Susanti pergi ke Jl. Lindung dengan mengendarai sepeda motor Nurhadi Irawan;
- Bahwa Setelah sampai di Jl Lindung saya meminjam uang kepada Nurhadi Irawan, namun tidak diberi karena Nurhadi Irawan mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa Kemudian saya berniat untuk mengambil sepeda motor Nurhadi Irawan dan mengatakan hal tersebut kepada Aviat Susanti dan Aviat Susanti mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa awalnya saya berniat untuk membuat pingsan Nurhadi Irawan dengan cara mengajak mereka untuk pulang. Saya ajak Nurhadi Irawan dan Aviat Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang dan mereka setuju untuk pulang, dalam perjalanan, sekitar 2 (dua) meter dari tempat awal kami berada saya menjatuhkan sendal saya dan kemudian meminta Nurhadi Irawan untuk berhenti, setelah kami berhenti dan mengambil sendal saya, dari arah belakang saya memiting leher Nurhadi Irawan. Nurhadi Irawan pada saat itu melakukan perlawanan sehingga kami saling bergelut dan kemudian saya mencekik leher Nurhadi Irawan sampai lemas, dan setelah Nurhadi Irawan tidak melakukan perlawanan lagi, saya menyeret Nurhadi Irawan ke arah ladang temulawak, saat sampai di ladang temulawak saya mengambil ikat pinggang Nurhadi Irawan dan kemudian menjerat leher Nurhadi Irawan menggunakan ikat pinggang tersebut;

- Bahwa Saya mencekik leher Nurhadi Irawan yang sudah lemas dengan ikat pinggang karena panik;
- Bahwa saya menyadari bahwa Nurhadi Irawan akan meninggal;
- Bahwa kemudian saya dan Aviat Susanti pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Perumahan Bersatu Maju;
- Bahwa besoknya kami ada bertemu sepupu Nurhadi Irawan yang mencari sepeda motor Nurhadi Irawan tersebut;
- Bahwa Saya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut saya pinjam dari teman saya yang bernama Riski di Cafe Ucok;
- Bahwa Saya kemudian dijumpakan dengan Bapaknya dan Bapaknya menyuruh untuk ke Polsek Siantar Utara, sampai di Polsek Siantar Utara saya bersama sepupu Nurhadi Irawan pergi ke Cafe Ucok untuk menjumpai Riski namun tidak ketemu dan kemudian kami kembali ke Polsek Siantar Utara dan kemudian saya bersama Aviat Susanti dilepas sementara sepeda motor tersebut diserahkan kepada sepupu Nurhadi Irawan tersebut;
- Bahwa Saya pergi menuju Komplek Perumahan Bersatu maju dan kemudian pergi ke lokasi dimana Nurhadi Irawan saya tinggalkan untuk memastikan kondisinya sudah meninggal, setelah itu saya memberitahu kepada ayah saya melalui telepon bahwa saya sedang dalam masalah besar;
- Bahwa saya mengakui kepada ayah saya bahwa telah membunuh seseorang karena berkelahi;
- Bahwa Saya disuruh untuk ke Jl. Merpati Ujung tempat sepupu untuk menjumpai ayah saya dan anggota polisi yang bernama Iwan dan kemudian saya disuruh untuk menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa sekarang tidak bekerja tapi saya pernah bekerja sebagai Satpam di Bank BNI namun sudah habis kontrak;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak namun saya pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa Saya berpacaran dengan Aviat Susanti setelah pergi meninggalkan anak dan istri saya;
- Bahwa keluarga saya sudah mendatangi namun keluarga Nurhadi Irawan tidak menerima;
- Bahwa Aviat Susanti ada menanyakan tapi saya belum kepikiran akan diapakan Nurhadi Irawan;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Aviat Susanti 2 (dua) kali, yang pertama Nurhadi Irawan datang dengan membawa rokok untuk saya;
- Bahwa Saya menggunakan Handphone dan aplikasi yang bernama OMMI dan kemudian saya *follow* Nurhadi Irawan pada aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa lakukan saat kembali ke Jl. Lindung saat memastikan Kondisi Nurhadi Irawan dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa yang dilakukan Aviat Susanti saat Terdakwa berkelahi dengan Nurhadi Irawan adalah Aviat Susanti membantu menarik Nurhadi Irawan yang sudah lemas, namun Aviat Susanti tidak kuat;
- Bahwa kondisi Ikat Pinggang di leher Nurhadi Irawan saat Terdakwa datang memastikan kondisinya, kat Pinggang tersebut sudah longgar;
- Bahwa *Handphone* yang dipakai untuk menghubungi Nurhadi Irawan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saya sempat menawarkan sepeda motor tersebut di *market online*, tapi belum ada yang menawar;
- Bahwa Aviat Susanti pernah dijumpai oleh mantannya;
- Bahwa alasan Terdakwa memasang foto Aviat Susanti di aplikasi OMMI karena iseng;
- Bahwa kondisi cahaya pada saat kejadian di lokasi Jl. Lindung pencahayaannya gelap;
- Bahwa cara Terdakwa dan Aviat Susanti berkomunikasi pada saat di Jl. Lindung dengan cara mengetik kata-kata di *handphone* saya dan kemudian memberikan *handphone* tersebut kepada Aviat Susanti;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh Nurhadi Irawan, saya hanya berniat untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menchat korban Nur Hadi Irawan dengan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



menggunakan HP miliknya dengan mengatas namakan Aviat Susanti dengan mengatakan " Bang ayo malam Mingguan soalnya kemarin tidak jadi bang, lantas di jawab korban" Ya uda abang usahakan pulang nanti ya dek dari Medan ", lantas terdakwa mengatakan dengan mengatasnamakan Aviat Susanti, janji ya bang, lantas jawab korban" Ya dek ",

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, korban Nur Hadi Irawan datang menemui terdakwa dan Aviat Susanti di Rumah Sakit Horas Insani dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merek N-MAX warna silver No.Pol BK 4951 WAQ. Selanjutnya terdakwa, korban dan Aviat Susanti pergi meninggalkan rumah sakit Horas Insani menuju ke Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan yang membawa sepeda motor adalah korban sedangkan terdakwa duduk ditengah dan Aviat Susanti duduk dibangku paling belakang. Setelah sampai di Jalan Rindung tepatnya diperladangan warga maka terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan sejauh kira kira 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor, sedangkan posisi korban dan Aviat Susanti tetap diatas sepeda motor

- Bahwa terdakwa kembali menghampiri korban dan Aviat Susanti dan mengatakan kepada korban " Dek pakai, dulu limpulmu, nanti abang ganti " lalu korban menjawab" Gak ada pula uangku bang, lantas terdakwa menjawab" ya udalah "

- Bahwa terdakwa duduk tepatnya di belakang sepeda motor dan posisi korban masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Aviat Susanti posisinya berada dibelakang sepeda motor sebelah kanan dengan posisi berdiri sehingga jarak terdakwa dengan Aviat Susanti berjarak sekira setengah meter, dan pada saat terdakwa dan Aviat Susanti berada di belakang sepeda motor tersebut saat itu terdakwa ada mengetik HP miliknya dengan kata kata" Memang tidak ada uangnya seng (sayang), uda kuminta gak dikasih" Setelah terdakwa mengetik kata kata tersebut maka terdakwa memperlihatkan ketikan kata kata tersebut kepada Aviat Susanti, dan juga menyerahkan Hp tersebut kepada Aviat Susanti setelah hp tersebut ditangan Aviat Susanti, kemudian AVIAT SUSANTI, mengetik didalam hp tersebut degan kata kata" Jadi kekmana kita buat seng (sayang). Selanjutnya AVIAT SUSANTI memperlihatkan kata kata yang diketiknya tersebut kepada terdakwa dan sekalian menyerahkan hp tersebut kepada terdakwa. Setelah hp tersebut berada ditangannya maka terdakwa



kembali mengetik kata kata “akupun pusing kekini, setelah itu terdakwa memperlihatkan kata kata tersebut dan menyerahkan hp tersebut kepada AVIAT SUSANTI. Selanjutnya AVIAT SUSANTI, mengetik kata kata” ya uda kalau apa, kretanyalah seng (sayang) . Kemudian terdakwa menjawab ” kalau kretanya diapai, orangnya kekmana, gak mungkin ditinggal gitu aja, lantas jawab AVIAT SUSANTI ” Ya pandai pandailah seng (sayang). Lantas terdakwa menjawab “ kalau kretanya diapai orangnya diapai juga, lantas jawab AVIAT SUSANTI “ ya sayanglah yang kekmana , lantas terdakwa mengatakan kepada AVIAT SUSANTI “ ya uda, kalau nanti ku apai, pegangi kretanya ya supaya tidak jatuh “ lantas jawab AVIAT SUSANTI “ Ok seng (sayang) “ .

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban” Balik ajalah kita ke rumah sakit “ dan terdakwa serta AVIAT SUSANTI langsung menaiki sepeda motor korban dan korban menghidupkan sepeda motor tersebut. yang mana setelah korban menghidupkan sepeda motor berjalan ke arah tembok maka terdakwa menjatuhkan sandalnya kesebelah kanan dan terdakwa berkata ” dik sebentar, sandalku jatuh, dan seketika itu juga korban menghentikan sepeda motor miliknya dekat tembok yang ada ditempat tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berpura pura mencari sandal yang dijatuhkannya dan disusul oleh AVIAT SUSANTI, setelah itu disusul oleh korban turun dari atas sepeda motor. Lalu korban berkata kepada terdakwa ” Oh ininya sandalnya bang “

- Selanjutnya korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa bersama AVIAT SUSANTI menyusul mendekati sepeda motor korban yang mana saat itu terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor sedangkan AVIAT SUSANTI berada diposisi sebelah kanan sepeda motor, yang mana pada saat terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung menghampiri dan langsung meninju bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan kuat sambari menarik korban kearah belakang sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, setelah terdakwa memiting leher korban dan langsung membalikkan badannya dan langsung mencekik leher korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat terdakwa mencekik leher korban maka terdakwa menyuruh



AVIAT SUSANTI mengambil Hp dan dompet milik korban dari saku celana korban

- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lagi, maka terdakwa langsung menyeret korban dengan memegang bagian ketiak korban ke perladangan sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, lalu terdakwa berhenti, yang mana pada saat berhenti maka AVIAT SUSANTI berkata "Keberatan seng (sayang) " dan terdakwa menjawab " ya beratlah ". Selanjutnya AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dengan memegang dan mengangkat kedua kaki korban, dan terdakwa masih memegang bagian ketiak korban. Kemudian terdakwa dan Aviat Susanti secara bersama sama mengangkat korban sejauh 10 (sepuluh) meter dan setelah korban diletakkan diatas tanah kemudian terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya terdakwa menggulingkan badan korban kearah ladang yang ditanami temulawak sejauh 4 (empat) meter dan terdakwa langsung mengikat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut dengan kuat selama 5 sampai dengan 10 menit dengan tujuan untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah itu terdakwa melonggarkan ikat pinggang tersebut dari leher korban kemudian terdakwa dan AVIAT SUSANTI, menuju sepeda motor milik korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban ke Jalan Asahan Pematangsiantar dan membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa niat terdakwa bukan untuk mengambil uang korban Nur Hadi Irawan, tetapi untuk mengambil sepeda motor sehingga untuk mengambil sepeda motor tersebut maka terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dan perbuatan pembunuhan dilakukan terdakwa agar korban tidak melaporkan perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 690/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024, Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar melalui suratnya tanggal 16 Desember 2024 Nomor : B-254/XII/2024/SU/STR yang ditandatangani oleh Krisman Sembiring, Pangkat Aiptu, NRP 74040224 dan diterima tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.30 Wib, maka dengan ini Saya Iptu dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 16

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



Desember 2024 pukul 15.00 Wib di Ruang Otopsi RS Bhayangkara TK III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat tersebut di atas Bernama NUR HADI IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 23 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Meranti No.08 B Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, mayat ditemukan di Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, yang pada kesimpulannya :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, bahu, punggung dan wajah. Luka memar pada leher, anggota gerak dan wajah. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah penekanan pada leher yang menyebabkan luka-luka memar menyebabkan terbedungnya saluran pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan satu sampai dengan dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **M. GUNTUR CHALIK PARINDURI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
- C. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu;

- A. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



mengganggu akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menchat korban Nur Hadi Irawan dengan menggunakan HP miliknya dengan mengatas namakan Aviat Susanti dengan mengatakan “ Bang ayo malam Minggu soalnya kemarin tidak jadi bang, lantas di jawab korban” Ya uda abang usahakan pulang nanti ya dek dari Medan “, lantas terdakwa mengatakan dengan mengatasnamakan Aviat Susanti, janji ya bang, lantas jawab korban” Ya dek “,
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, korban Nur Hadi Irawan datang menemui terdakwa dan Aviat Susanti di Rumah Sakit Horas Insani dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merek N-MAX warna silver No.Pol BK 4951 WAQ. Selanjutnya terdakwa, korban dan Aviat Susanti pergi meninggalkan rumah sakit Horas Insani menuju ke Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan yang membawa sepeda motor adalah korban sedangkan terdakwa duduk ditengah dan Aviat Susanti duduk dibangku paling belakang. Setelah sampai di Jalan Rindung tepatnya diperladangan warga maka terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan terdakwa turun



dari atas sepeda motor dan berjalan sejauh kira kira 10 (sepuluh) meter dari jarak sepeda motor, sedangkan posisi korban dan Aviat Susanti tetap diatas sepeda motor;

- Bahwa terdakwa kembali menghampiri korban dan Aviat Susanti dan mengatakan kepada korban " Dek pakai, dulu limpulmu, nanti abang ganti " lalu korban menjawab" Gak ada pula uangku bang, lantas terdakwa menjawab" ya udalah ";

- Bahwa terdakwa duduk tepatnya di belakang sepeda motor dan posisi korban masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Aviat Susanti posisinya berada dibelakang sepeda motor sebelah kanan dengan posisi berdiri sehingga jarak terdakwa dengan Aviat Susanti berjarak sekira setengah meter, dan pada saat terdakwa dan Aviat Susanti berada di belakang sepeda motor tersebut saat itu terdakwa ada mengetik HP miliknya dengan kata kata" Memang tidak ada uangnya seng (sayang), uda kuminta gak dikasih" Setelah terdakwa mengetik kata kata tersebut maka terdakwa memperlihatkan ketikan kata kata tersebut kepada Aviat Susanti, dan juga menyerahkan Hp tersebut kepada Aviat Susanti setelah hp tersebut ditangan Aviat Susanti, kemudian AVIAT SUSANTI, mengetik didalam hp tersebut degan kata kata" Jadi kekmana kita buat seng (sayang). Selanjutnya AVIAT SUSANTI memperlihatkan kata kata yang diketiknya tersebut kepada terdakwa dan sekaligus menyerahkan hp tersebut kepada terdakwa. Setelah hp tersebut berada ditangannya maka terdakwa kembali mengetik kata kata "akupun pusing kek gini, setelah itu terdakwa memperlihatkan kata kata tersebut dan menyerahkan hp tersebut kepada AVIAT SUSANTI. Selanjutnya AVIAT SUSANTI, mengetik kata kata" ya uda kalau apa, kretanyalah seng (sayang) . Kemudian terdakwa menjawab " kalau kretanya diapai, orangnya kek mana, gak mungkin ditinggal gitu aja, lantas jawab AVIAT SUSANTI " Ya pandai pandailah seng (sayang). Lantas terdakwa menjawab " kalau kretanya diapai orangnya diapai juga, lantas jawab AVIAT SUSANTI " ya sayanglah yang kekmana, lantas terdakwa mengatakan kepada AVIAT SUSANTI " ya uda, kalau nanti ku apai, pegangi kretanya ya supaya tidak jatuh " lantas jawab AVIAT SUSANTI " Ok seng (sayang) ";

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban" Balik ajalah kita ke rumah sakit " dan terdakwa serta AVIAT SUSANTI langsung menaiki sepeda motor korban dan korban menghidupkan sepeda motor tersebut. yang mana setelah korban menghidupkan sepeda motor berjalan ke arah



tembok maka terdakwa menjatuhkan sandalnya sebelah kanan dan terdakwa berkata " dik sebentar, sandalku jatuh, dan seketika itu juga korban menghentikan sepeda motor miliknya dekat tembok yang ada ditempat tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berpura pura mencari sandal yang dijatuhkannya dan disusul oleh AVIAT SUSANTI, setelah itu disusul oleh korban turun dari atas sepeda motor. Lalu korban berkata kepada terdakwa " Oh ininya sandalnya bang “;

- Selanjutnya korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa bersama AVIAT SUSANTI menyusul mendekati sepeda motor korban yang mana saat itu terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor sedangkan AVIAT SUSANTI berada diposisi sebelah kanan sepeda motor, yang mana pada saat terdakwa berada diposisi sebelah kiri sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung menghampiri dan langsung meninju bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan kuat sambari menarik korban kearah belakang sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, setelah terdakwa memiting leher korban dan langsung membalikkan badannya dan langsung mencekik leher korban dari depan dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat terdakwa mencekik leher korban maka terdakwa menyuruh AVIAT SUSANTI mengambil Hp dan dompet milik korban dari saku celana korban;

- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lagi, maka terdakwa langsung menyeret korban dengan memegang bagian ketiak korban ke perladangan sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, lalu terdakwa berhenti, yang mana pada saat berhenti maka AVIAT SUSANTI berkata" Keberatan seng (sayang) " dan terdakwa menjawab " ya beratlah ". Selanjutnya AVIAT SUSANTI langsung menghampiri korban dengan memegang dan mengangkat kedua kaki korban, dan terdakwa masih memegang bagian ketiak korban. Kemudian terdakwa dan Aviat Susanti secara bersama sama mengangkat korban sejauh 10 (sepuluh) meter dan setelah korban diletakkan diatas tanah kemudian terdakwa melepaskan ikat pinggang yang dipakai oleh korban. Selanjutnya terdakwa menggulingkan badan korban kearah ladang yang ditanami temulawak sejauh 4 (empat) meter dan terdakwa langsung mengikat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut dengan kuat selama 5 sampai dengan 10 menit dengan tujuan untuk



memastikan korban telah meninggal dunia dan setelah itu terdakwa melonggarkan ikat pinggang tersebut dari leher korban kemudian terdakwa dan AVIAT SUSANTI, menuju sepeda motor milik korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban ke Jalan Asahan Pematangsiantar dan membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa niat terdakwa bukan untuk mengambil uang korban Nur Hadi Irawan, tetapi untuk mengambil sepeda motor sehingga untuk mengambil sepeda motor tersebut maka terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dan perbuatan pembunuhan dilakukan terdakwa agar korban tidak melaporkan perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 690/VER/XII/2024/RSBTT tanggal 26 Desember 2024, Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar melalui suratnya tanggal 16 Desember 2024 Nomor : B-254/XII/2024/SU/STR yang ditandatangani oleh Krisman Sembiring, Pangkat Aiptu, NRP 74040224 dan diterima tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.30 Wib, maka dengan ini Saya Iptu dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 Wib di Ruang Otopsi RS Bhayangkara TK III Tebing Tinggi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat tersebut di atas Bernama NUR HADI IRAWAN, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 23 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Meranti No.08 B Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar, mayat ditemukan di Jalan Rindung Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, yang pada kesimpulannya :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tujuh belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, bahu, punggung dan wajah. Luka memar pada



leher, anggota gerak dan wajah. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah penekanan pada leher yang menyebabkan luka-luka memar menyebabkan terbendungnya saluran pernapasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan satu sampai dengan dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari **Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Didahului" berarti "mendahului" atau "ada lebih dulu". Dalam konteks waktu, "didahului" berarti terjadi sebelum sesuatu yang lain. "Disertai" dalam bahasa Indonesia berarti "dibarengi", "ditemani", atau "diikuti oleh". Secara umum, kata ini menunjukkan adanya sesuatu yang hadir bersamaan atau menjadi bagian dari sesuatu yang lain. "Diikuti" artinya seseorang atau sesuatu bergerak di belakang orang atau hal lain, atau ketika seseorang memberikan kesetiaan dan dukungan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan mempersiapkan adalah menyiapkan terlebih dahulu sesuatu untuk tujuan, penggunaan, atau kegiatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Mempermudah" dalam bahasa Indonesia berarti menjadikan sesuatu lebih mudah atau lebih gampang. Secara lebih rinci, ini bisa berarti membuat proses menjadi lebih sederhana, mengurangi kesulitan, atau menghilangkan hambatan agar sesuatu lebih mudah dilakukan atau dicapai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melepaskan diri sebagaimana kamus besara Bahasa Indonesia adalah **me-le-pas-kan** v 1 menjadikan lepas (tidak terikat, keluar dari kurungan, dan sebagainya): *saya selalu ~ binatang piaraan saya, tidak pernah mengurungnya dalam kandang; 2 ki mencurahkan (tentang cinta kasih, isi hati, rindu): dia datang kemari untuk ~ rindunya kepada keluarga kami; 3 ki membalas (tentang dendam, sakit hati): mereka melakukan kekejaman itu sekadar untuk ~ dendamnya kepada orang itu; 4 ki melancarkan (tentang kecaman, serangan, tuduhan): ia selalu ~ kritik membangun kepada pihak yang berwenang; 5 ki membuang, menghilangkan, atau meninggalkan (tentang suatu harapan, maksud, tuntutan): berusaha ~ niat yang kurang baik; 6 ki membiarkan lepas (tentang anak panah dari busur): ia ~ anak panah agar mengenai sasarannya; 7 ki menyelamatkan atau menghindarkan (dari bahaya): kita harus berusaha ~ diri dari bahaya narkoba; 8 ki menjadikan puas (tentang rasa hati); memuaskan: ia menjerit sekeras-kerasnya sambil memukul dinding tembok kamarnya untuk ~ kekesalan hatinya; ~ **angan-angan** 1 berkhayal; melamun; 2 melaksanakan keinginan; ~ **dahaga** ki minum; ~ **dendam** membalas sakit hati; ~ **diri** melarikan diri (dari bahaya); ~ **hati** menurutkan hawa nafsu; ~ **ikatan** ki bercerai; ~ **istri** menceraikan istri; ~ **jiwa** meninggal dunia; ~ **kasam** membalas dendam; ~ **lapar** ki makan; ~ **lelah** ki mengaso; beristirahat; ~ **malu** ki mengkhitankan; ~ **mata** melihat-lihat; ~ **napas terakhir** meninggal dunia; ~ **pemandangan** bertamasya; ~ **uang** membungakan uang; ~ **untung** ki menyelamatkan diri: *dalam keadaan kacau kami terpaksa ~ untung sendiri-sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 1 ayat 19 KUHP, Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penguasaan barang" dalam konteks hukum, khususnya tindak pidana, merujuk pada tindakan seseorang mengendalikan atau memiliki suatu barang, baik secara fisik maupun yuridis, yang bukan haknya. Penguasaan ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti pencurian, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya yang melibatkan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" dalam konteks hukum, baik perdata maupun pidana, merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara luas, ini mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, hak-hak orang lain, kewajiban hukum, serta norma-norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa niat terdakwa bukan untuk mengambil uang korban Nur Hadi Irawan, tetapi untuk mengambil sepeda motor sehingga untuk mengambil sepeda motor tersebut maka terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dan perbuatan pembunuhan dilakukan terdakwa agar korban tidak melaporkan perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna perak tanpa plat demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari sepeda motor Yamaha N-Max warna perak dengan No.Pol BK 4951 WAQ dengan demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi JAKA ANDIANSYAH yang disita dari saksi JAKA ANDIANSYAH, maka dikembalikan kepada saksi JAKA ANDIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merek Eiger berwarna biru yang berisikan uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
- KTP an.Nur Hadi Irawan
- SIM A an.Nur Hadi Irawan
- SIM C an.Nur Hadi Irawan
- Kartu ATM BNI an. Nur Hadi Irawan
- Kartu ATM BRI dengan No. Kartu 6013018012266254
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang sudah robek
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah singlet warna putih yang sudah robek
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Korban, maka dikembalikan kepada saksi Sunarmo selaku ayah dari korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghabisi nyawa korban;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 339 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. GUNTUR CHALIK PARINDURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN YANG DIDAHULUI DENGAN PERBUATAN PERSIAPAN"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna perak tanpa plat dengan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari sepeda motor Yamaha N-Max warna perak dengan No.Pol BK 4951 WAQ dengan demgan No.Sin/No.Ka G3L8E2037370/MH3SG5670RJ445913
Dikembalikan kepada saksi JAKA ANDIANSYAH
 - 1 (satu) buah dompet merek Eiger berwarna biru yang berisikan uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
 - KTP an.Nur Hadi Irawan
 - SIM A an.Nur Hadi Irawan
 - SIM C an.Nur Hadi Irawan
 - Kartu ATM BNI an. Nur Hadi Irawan
 - Kartu ATM BRI dengan No. Kartu 6013018012266254
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang sudah robek
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah singlet warna putih yang sudah robek
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy AO5 IMEI 1 350584181507616 IMEI 2 358780311507615
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Sunarmo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Slamet Riyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pms